

「교도소와 소년원 및 외국인보호소 등 의무관
임상연구비 지급지침」 일부개정(안)

2023. .

법 무 부

1. 개정 이유

- 재검토 기한 도래(2024. 1. 1.)에 따른 검토 기한 재설정
- 공중보건직의사는 의무직 공무원(5급 이상 국가공무원)에게는 지급하지 않는 업무활동장려금*을 지급 받고, 별도 임상연구비를 지급 받고 있지 않으므로 임상연구비 지급 대상에 공중보건직의사를 제외함
 - * 「2023 공중보건직의사제도 운용지침(보건복지부)」 25p 공중보건직의사의 보수에 따르면 업무활동장려금(매 월 90만원)에는 연구활동실적이 포함됨
- 연구자가 사망하여 연구계획서에 따른 연구보고서를 제출할 수 없는 불가피한 경우에도 ‘연구부정행위 등’으로 보아 지급된 임상연구비를 환수하는 것은 현실적으로 타당하지 않아 임상연구비를 받은 연구자가 사망한 경우에는 환수 대상에서 제외함
- 기관 명칭 변경에 따른 해당 조문 용어 정비

2. 주요 내용

- 가. 지침 제1조(목적) 및 제2조(연구비 지급대상) 제1항의 "치료감호소"와 "출입국관리사무소"를 "국립법무병원"과 "출입국·외국인청, 출입국·외국인사무소"로 각각 변경 (안 제1조 및 제2조 제1항)
- 나. 지침 제2조(연구비 지급대상) 제2항을 삭제하여 임상연구비 지급 대상자에 공중보건직의사를 제외하고 제2항 삭제로 제2조 제1항을 제2조로 변경 (안 제2조 제1항 및 제2항)
- 다. 지침 제10조(연구부정행위 등에 대한 제재 조치) 제1항 제2호에 "연구자가 사망한 경우를 제외하고" 단서를 신설, 연구자가 사망하여

불가피하게 연구보고서를 제출할 수 없는 경우에는 환수 대상에서 제외(안 제10조 제1항 제2호)

라. 지침의 재검토 기한이 도래함에 따라 검토 기한을 재설정함 (안 제13조)

마. 부칙의 시행일을 재설정함 (안 부칙 제1조)

바. 별표의 "치료감호소"를 "국립법무병원"으로 변경 (안 별표)

「교도소와 소년원 및 외국인보호소 등 의무관 임상연구비 지급지침」 일부개정(안)

「교도소와 소년원 및 외국인보호소 등 의무관 임상연구비 지급지침」 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 "치료감호소"와 "출입국관리사무소"를 "국립법무병원"과 "출입국·외국인청, 출입국·외국인사무소"로 한다.

제2조 제1항 "치료감호소"와 "출입국관리사무소"를 "국립법무병원"과 "출입국·외국인청, 출입국·외국인사무소"로 하고 제2항은 삭제하며 제2조 제1항은 제2조로 한다.

제10조 제1항 제2호 단서를 다음과 같이 신설한다.

2. 연구자가 사망한 경우를 제외하고 연구수행을 포기하거나 연구계획서에 따른 연구보고서를 제출하지 않은 경우

제13조를 다음과 같이 한다.

제13조(재검토 기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2024년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 1월 1일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙을 다음과 같이 한다.

제1조(시행일) 이 지침은 2024년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(경과규정) 이 지침 시행일 이전에 위촉된 외부위원은 이 지침 시행일에 임기가 시작된 것으로 본다.

별표를 다음과 같이 한다.

[별표]

임상연구평가위원회의 설치기관, 대상기관, 관할 및 위원장

구 분	설치기관	대상기관	관 할	위원장
지방교정청 임상연구평가 위원회	지방교정청	교도소, 구치소 및 그 지소	지방교정청 및 그 소속기관	지방교정청 보안과장
국립법무병원 임상연구평가 위원회	국립법무병원	국립법무병원	국립법무병원	국립법무병원 행정지원과장
소년원 등 임상연구평가 위원회	서울소년원	소년원 및 소년분류심사원	소년원 및 소년분류심사원	서울소년원장
출입국· 외국인청 등 임상연구평가 위원회	법무부 출입국·외국인 정책본부	출입국·외국인청, 출입국·외국인 사무소 및 외국인보호소	출입국·외국인청, 출입국·외국인 사무소 및 외국인보호소	법무부 출입국정책단장

신 · 구조문 대비표

현 행	개 정 (안)	개정 이유
제1조(목적) 이 지침은 법무부와 그 소속 교도소, 구치소 및 그 지소, 치료감호소, 소년원, 소년분류심사원, 외국인보호소, 출입국관리사무소의 매 연도 세출예산에 계상되는 임상연구비의 지급에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.	제1조(목적) 이 지침은 법무부와 그 소속 교도소, 구치소 및 그 지소, 국립법무병원, 소년원, 소년분류심사원, 외국인보호소, 출입국·외국인청, 출입국·외국인사무소의 매 연도 세출예산에 계상되는 임상연구비의 지급에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.	○ 용어 정비
제2조(연구비 지급대상) ① 임상연구비(이하 "연구비"라 한다)를 지급 받을 수 있는 사람은 법무부와 그 소속 교도소, 구치소 및 그 지소, 치료감호소, 소년원, 소년분류심사원, 외국인보호소, 출입국관리사무소(이하 "법무부와 그 소속기관"이라 한다)에 근무하는 5급 이상의 국가공무원인 의무직 공무원(이하 "의무관"이라 한다)으로서 임상연구를 하는 사람으로 한다.	제2조(연구비 지급대상) ① 임상연구비(이하 "연구비"라 한다)를 지급 받을 수 있는 사람은 법무부와 그 소속 교도소, 구치소 및 그 지소, 국립법무병원, 소년원, 소년분류심사원, 외국인보호소, 출입국·외국인청, 출입국·외국인사무소(이하 "법무부와 그 소속기관"이라 한다)에 근무하는 5급 이상의 국가공무원인 의무직 공무원(이하 "의무관"이라 한다)으로서 임상연구를 하는 사	○ 용어 정비 ○ 제2항 삭제로 제2조 제1항은 제2조로 변경

② 제1항의 의무관의 임상연구에 참여하는 「농어촌 등 보건의료를 위한 특별조치법」 제2조 규정에 의한 공중보건의사에 대하여는 예산의 범위 안에서 연구비를 지급할 수 있다.

제10조(연구부정 행위 등에 대한 제재 조치)

① (생략)

1. (생략)
2. 연구수행을 포기하거나 연구계획서에 따른 연구보고서를 제출하지 않은 경우

3. (생략)

4. (생략)

② (생략)

람으로 한다.

② (삭제)

제10조(연구부정 행위 등에 대한 제재 조치)

① (현행과 같음)

1. (현행과 같음)
2. 연구자가 사망한 경우를 제외하고 연구수행을 포기하거나 연구계획서에 따른 연구보고서를 제출하지 않은 경우

3. (현행과 같음)

4. (현행과 같음)

② (현행과 같음)

○ 임상연구비 지급대상자에 공중보건의사 제외

○ 연구자가 사망하여 연구계획서에 따른 연구보고서를 제출할 수 없는 불가피한 경우, 환수대상에서 제외하는 단서 신설

제13조(재검토 기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2021년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 1월 1일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다. 부칙 <제1326호, 2020. 12. 14.> 제1조(시행일) 이 지침은 2021년 1월 1일부터 시행한다. 제2조 (생략) 별표 치료감호소 임상연구평가위원회 치료감호소 치료감호소 행정지원과장	제13조(재검토 기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2024년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 1월 1일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다. 부칙 <제 호, 2023. . .> 제1조(시행일) 이 지침은 2024년 1월 1일부터 시행한다. 제2조 (현행과 같음) 별표 국립법무병원 임상연구평가위원회 국립법무병원 국립법무병원 행정지원과장	○ 재검토 기한 재설정 ○ 시행일 명시 ○ 용어 정비
--	--	--